



גליון 290

השיעור השבועי ממור' ועט"ר מרן
הראש"ל רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' ב' אדר תשפ"ה

השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:00
בבית המדרש 'יחזו דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

פרשת תצוה - זכור

הלכות קריאת פרשת זכור

נושאי השיעור: פורים המשולש שייך רק לירושלים | קריאת פרשת זכור בעשרה | עשרה בכל דבר שבקדושה | הזהירות הנדרשת ממלמדי תינוקות | אם מותר למלמדים להתענות תעניות שאינן חובה | כמה פעמים צריך לזכור את עמלק | מצות החליצה לאלמנות המלחמה | חזקה דרבה בדיני דאורייתא | להעלות נער בר מצוה לקריאת פרשת זכור | אם שמיעת זכור היא מצות עשה שהזמן גרמא | חיוב נשים בפרשת זכור | אם נשים שייכות במלחמה | שיעור זכר למחצית השקל



ממש מקהל ישראל למרות שהוא חייב במצוות כמו אשה, לכן רבי אליעזר שחרר אותו כדי שהוא יהיה יהודי כשר ויוכל להצטרף למניין. ושואלת הגמרא, כיצד רבי אליעזר עובר על מצות עשה מהתורה של "לעולם בהם תעבודו" שבביל לקיים מצוה אחרת. משיבה הגמרא: "מצווה דרבים שאני". כלומר כיון שמניין זו מצוה של רבים, לומר דבר שבקדושה בעשרה, לכן מותר.

לומד הרא"ש, שהדין שכל דבר שבקדושה הוא בעשרה זה מדרבנן. אמנם הגמרא (טז כ"א) אומרת שלומדים את הדין הזה מגזירה שווה "תוך - תוך" מצד אחד כתוב (ויקרא כב, ג) "ונקדשתי בתוך בני ישראל", ומצד שני כתוב (בבבא מציעא כ"ג, א) "ויבואו בני ישראל לשבור בתוך הבאים". וכמו שאצל יוסף כוונת הפסוק היא על אחיו שהיו עשרה, אז גם בדבר שבקדושה היינו עשרה.

יש אומרים שלומדים את זה מהמרגלים. שמצד אחד כתוב (במדבר טז, כ"א): "היבדלו מתוך העדה הרעה הזאת". שגם בו כתוב "תוך". והמרגלים היו שנים עשר, יצאו יהושע וכלב שהיו צדיקים נשאו עשרה. יש אומרים שלא שייך ללמוד את זה מעדה הרעה הזאת, ולכן טוב יותר ללמוד מאחי יוסף שהיו כולם צדיקים. איך שיהיה זהו הלימוד שחז"ל למדו ממנו שכל דבר שבקדושה צריך שיהיה בעשרה.

כותב הרא"ש, שהדין הזה הוא רק מדרבנן, למרות שרבנן למדו את זה מפסוקים, אין זאת אלא אסמכתא בעלמא ולמעשה זה דרבנן. ומוסיף

א. פורים המשולש שייך רק בירושלים

אני מברך את מאזיני רדיו 'קול ברמה' שמצטרפים אלינו ושומעים את השיעור. בשבוע שעבר התחלנו לדבר בעניין פרשת זכור. ואומר כמה נקודות נוספות בעניין הזה. בשבוע הבא בעז"ה נדבר על 'פורים משולש', יש לו הלכות מיוחדות רק לירושלים. כי בכל הארץ אין דבר כזה פורים משולש. אבל כשנלמד את הנושא נראה שיש בזה הרבה השלכות לכל המקומות בעולם. יש בזה כמה יסודות מיוחדים בהלכות פורים ששייכים לכל מקום ומקום.

ב. דבר שבקדושה צריך עשרה

יש שאלה שדנים בה רבותינו הראשונים והאחרונים, האם יש חיוב לקרוא פרשת זכור מתוך ספר תורה בעשרה. האם צריך מניין לקריאת פרשת זכור. ותחילת השאלה מתחילה בדברי רבינו אשר - הרא"ש במסכת ברכות (פ"ג סימן כ). הגמרא (נדרים מ"ג) מספרת על רבי אליעזר ששחרר את העבד שלו כדי לצרפו למניין. ולכאורה הרי עבד כנעני הוא גוי שהתגייר לשם עבדות - זה היה דבר שנוהג בזמנם - העבד הזה שייך לאדון שלו, וכתוב בפסוק בפרשת בהר (ויקרא כ"ב, מ"ג) "לעולם בהם תעבודו" לומדים חז"ל "שכל המשחרר את עבדו עובר בעשה". וכיצד אם כן רבי אליעזר שחרר את עבדו. ומתרת הגמרא "מצוה שאני" - כיון שהעבד אינו יכול להשלים מניין, הוא עדיין לא נחשב

מתקיים בכל יום ראשון בשעה 20:00

בבית המדרש 'יחזו דעת' הר - נוף ירושלים

ניתן לקבל את העלון
office@ydaat.co.il
058.395.3778

השיעור מועבר בשידור חי
ברדיו 'קול ברמה'
FM 92.1 104.3 105.7

חדש ניתן להאזין לכל שיעורי מרן הראשון לציון שליט"א בקוד הדפוס

במספר הייעודי: 073.371.8169

לצפייה בשיעור http://ydaat.co.il

השיעור השבועי

מאת מרן הראשון לציון
ונשיא בית הדין הגדול

רבי **דוד יוסף** שליט"א

הרא"ש, שיש כאן דבר מאוד מעניין, שמצוה דברים של דרבנן - תפילה במניין, יותר חשובה ממצוה דאורייתא של לעולם בהם תעבודו.

ג. חיוב מניין בדבר שבקדושה לפי המקובלים

דרך אגב, כדברי הרא"ש סברו גם כן התוספות (בכרכות ס"ט) הר"ן (מגילה כ"ג) ועוד כמה ראשונים. אבל צריך לדעת שלפי רבותינו המקובלים, לפי רבינו האר"י (שער הכוונות דרוש ג על חזרת העמידה דף ל"ט ע"א), כל דבר שבקדושה הוא בעשרה הוא מדאורייתא. לכן לפי האר"י כשאומרים קדושה, קדיש או ברכו שאלו הם נקראים דבר שבקדושה יש לכוון לקיים מצות: "ונקדשתי בתוך בני ישראל".

ד. חיוב עשרה בזכור מדאורייתא

והנה הרא"ש בסוף דבריו כותב, שלא מסתבר לומר שמדובר כאן בחיוב של עשרה דאורייתא כגון לקרות פרשת זכור. ומשמע מדבריו בפשטות לכאורה, שחיוב קריאת פרשת זכור בעשרה הוא דאורייתא. ואכן בשו"ת תרומת הדשן (סימן קמ) - הוא אחד מרבותינו הראשונים - מעתיק את דברי הרא"ש ולומד שהוא כפשוטו, שפרשת זכור צריכה עשרה מדאורייתא. לפיכך בני הכפרים שאין להם מניין בשבת, צריכים בשבת הזאת ללכת לערים כדי שיוכלו לקיים את מצוות פרשת זכור בעשרה.

אולם הקשו על כך כמה אחרונים, איפה מצאנו שמדאורייתא צריך שיהיו עשרה בפרשת זכור, אמנם בתורה כתוב "זכור את אשר עשה לך עמלק", אבל איפה כתוב בתורה שצריך בעשרה דווקא. במיוחד שכל היסוד של דבר שבקדושה שהוא בעשרה הוא מדרבנן.

ה. 'בעשרה' או 'בעשה'

למעשה יש הערה יותר חזקה, שהנה כל דברי הרא"ש הנ"ל הובאו בספר הפסקים שלו, אולם יש לו גם את ספר תוספות הרא"ש, שזה דומה לתוספות שלנו עם לפעמים שינויי לשון מאוד משמעותיים שמלמדים אותנו כל מיני דברים. והנה כל העניין הזה נמצא גם בתוספות הרא"ש בשינוי קטן, במקום "בעשרה" כתוב "בעשה", כלומר "בעשה דאורייתא כגון פרשת זכור". לפי זה ממילא אין שום ראייה מדברי הרא"ש שצריך דווקא עשרה. ואכן יש רב אחד בשם הרב אביטן שהוא תלמיד חכם חשוב שהדפיס מחדש את ספר תרומת הדשן, ובהערות שם הוא מביא שגם בפסקי הרא"ש יש נוסחאות בזה, שיש נוסחאות שכתוב בהן "בעשה" ולא "בעשרה".

ו. ארור עושה מלאכת ה' רמיה

יש שרוצים להביא ראייה מאוד יפה שבאמת עשרה זה לא מדאורייתא. הנה בגמרא במסכת בבא בתרא (כ"א) מסופר, שדוד המלך שלח את יואב בן צרויה - שר הצבא שלו, שיהרוג את עמלק לקיים את המצווה "תמחה את זכר עמלק". וכשיואב הלך עשה מלחמה נגד עמלק ותפס את כל הזכרים והרג אותם, אך השאיר את כל הנקבות. כשהוא חוזר, דוד התפלא מאוד: איך עשית דבר כזה? אמר לו, יואב, כך כתוב בתורה! "תמחה את זכר עמלק" ["זכר" בקמ"ץ תחת ה' והכ"ף... כלומר שיש להרוג רק את הזכרים ולא את הנקבות!]

דוד המלך התפלא, הרי לא כך כתוב, כתוב "זכר" [בז' בצירה והכ' בסגול]. ויואב ענה לו כך אני זוכר מילדות! מסתבר שהוא היה ילד בתלמוד תורה, והוא למדו מתוך חומש בלי נקודות, והמלמד בתלמוד תורה היה כנראה עסוק בפלאפון... או במשהו אחר, והסיח את דעתו כשהילד - יואב בן צרויה - קרא את הפסוק לא נכון, והוא לא תיקן אותו. ואז דוד המלך ציווה שיביאו את המלמד לפניו. אמר לו, תקרא את הפסוק! והוא קרא נכון, כמו שצריך, כלומר המלמד פשוט התרשל בלימוד שלו. הוא לא הקשיב לילד.

ואז דוד המלך קרא עליו את הפסוק (וימיה מה, י) "ארור עושה מלאכת ה' רמיה". יש אומרים בגמרא שדוד הרג אותו, הוא חייב מיתה, בגללו אירע מכשול נורא שכזה לעם ישראל.

ז. הזהירות הגדולה למלמדי תינוקות

דוד המלך לא הקים ועדת חקירה... הוא פשוט מצא את מי שאשם והעניש אותו. יש אומרים שם בגמרא שהוא הסתפק בלקלל אותו. איך שיהיה, אנחנו צריכים ללמוד מזה מוסר, כמה מלמד תינוקות צריך להיות זהיר בעבודה שלו, זו עבודת הקודש! צריך לשים לב לכל ילד, לכל מילה שהילד אומר, להקשיב לו כמו שצריך.

הרמ"א ביורה דעה (סימן רמה סעיף יח וע"ע חו"מ סימן ש"ג סעיף ה) כותב, שמלמד

תינוקות אסור לו להיות ער בלילה יותר מדי. הוא רוצה להיות מתמיד גדול, זה מצוין, אבל אם יש חשש שבגלל זה הילדים ילמדו והמלמד יתנמנם באמצע ולא ישים לב, הוא לא יהיה מרוכז - זה לא בא בחשבון... [- הרמ"א כנראה, היה חושב ביידיש וכותב בעברית... ולכן הוא כותב שם "אסור למלמד לנעור בלילה יותר מדי"... הוא מתכוון כמובן שלא להיות ער בלילה].

ח. תעניות רשות למלמדי תינוקות

כמו כן אאמו"ר מרן זצוק"ל כותב, על מי שרוצה להתענות למשל, שני וחמישי ושני אחרי פסח או סוכות, או תענית של אזכרה של ההורים, וכיו"ב כל מיני סוגי תעניות שאינם חובה, כותב אאמו"ר שמי שזה ממעיט את הלימוד תורה שלו לא כדאי שיתענה, אם מחמת כך הוא יהיה עייף וילמד פחות, יצא שכרו בהפסדו. ושם בתשובה הוא מזכיר את המלמדים, ר"מים וכיו"ב, שאם יש חשש שהתענית תגרום להם להפרעה מסוימת בהוראה ובללימוד עם התלמידים, הם לא צריכים להתענות יותר מדי. כמובן שיש תעניות שהם חובה: ארבע תעניות, יום כיפורים, תשעה באב שהן תעניות שכל יהודי חייב לצום בהם. אאמו"ר מדבר על תעניות שאינן חובה ורוצה להוסיף.

ט. מיואב בן צרויה משמע שלא צריך לקרוא פרשת זכור בעשרה

נחזור למעשה עם יואב בן צרויה שטעה בקריאת הפסוק "תמחה את זכר עמלק", ובעקבות כך הרג רק את הזכרים. והשאלה נשאלת, הרי יואב בן צרויה היה תלמיד חכם, הצבא של דוד המלך זה צבא קדוש, כולם היו יראי שמים, "כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה'", וכי יואב אף פעם לא הלך לבית הכנסת לשמוע קריאת פרשת זכור?! מילא בקריאת התורה שזו חובת ציבור, אולי אם לא היה מניין אין כל כך חובה. ואפשר לומר שלא היו קוראים בכל שבוע פרשה שלמה, אלא היו מחלקים את זה לכמה חלקים, כמו שכתוב בגמרא בתלמוד ירושלמי על ארץ ישראל, שבזמנם היו מסיימים את התורה פעם בשלוש שנים. אבל פרשת זכור, וכי הוא לא קרא זכור בבית הכנסת?!

הרי רק נדמיין לעצמנו את יואב בן צרויה עולה לתורה בשבת זכור, וקורא 'תמחה את זכר עמלק' כמו שהוא היה רגיל, איזו מהומה הייתה פורצת בבית הכנסת?!... כולם היו צועקים לו! ואז היה יודע את האמת... היו מלבנים את זה. אלא כנראה צריך לומר, שליואב היה ספר תורה בביתו וקרא את פרשת זכור לבדו בבית. ולכן לא היה מי שיתקן אותו בטעות שלו. אם כן זו ראייה לכאורה שלא צריך עשרה לפרשת זכור.

י. קריאת זכור פעם בשנה

למעשה אפשר לדחות את הראייה הזאת. משום שבתורה לא כתוב מתי צריך לקרוא פרשת זכור. ובאמת במשנה במסכת מגילה (כ"ט) שנינו, שישנן ארבע פרשיות ובשבת שלפני פורים קוראים פרשת זכור. ורש"י (ר"ה ומפסקין) מסביר שהוא כדי להסמיק את מעשה המן למעשה עמלק. והוא על פי הפסוק (אסתר ט, כח) "והימים האלה נזכרים ונעשים" - מקדימים לזכור ואחר כך בפורים אנחנו מוחים את זכר עמלק בקריאת המגילה ושבאר מצוות הפורים. סעודת פורים אנחנו אוכלים כי אנחנו חוגגים את מחיית עמלק. כלומר שחכמים הם אלו שקבעו את הזמן לקרוא פרשת זכור בשבת שלפני פורים.

וצריך להעלות שאלה: מי אמר בכלל שמהתורה צריך לקרוא פרשת זכור פעם בשנה? יש אחרונים שכתבו סמך לזה, ממה שכתוב (פסחים נ"ג) "גזרה על המת שישתכח מן הלב לאחר שנים עשר חודש". וכיון שפרשת זכור מסתיימת בציווי: "לא תשכח" - הרי שיש איסור לשכוח לכן קוראים פעם בשנה. אבל זה סמך בעלמא, אין הכרח ברור לומר שזה פעם בשנה.

והנה המנחת חינוך (מאה ח"ג) כותב שזה יכול להיות אפילו רק פעם אחת בחיים, העיקר שיקרא את זה מתוך ספר תורה. אשר על כן יש לומר, שבאמת יואב בן צרויה הקפיד מצד עצמו לשמוע זכור במניין, אבל באותה עת הוא עדיין לא קיים את המצווה. וחשב שבהזדמנות הוא יביא מניין ויקרא פרשת זכור. ולכן הוא לא ידע על הטעות שלו.

יא. בירור דברי מרן השלחן ערוך

כאמור לעיל, יש ויכוח גדול באחרונים אם אפשר ללמוד מדברי הרא"ש שמדאורייתא צריך עשרה לשמיעת פרשת זכור. לעומתם יש שדוחים, ואומרים שהרא"ש שכתב שזה בעשרה הוא לא מתכוון שהחיוב של עשרה הוא דאורייתא אלא שהמצווה היא דאורייתא. אבל מדברי מרן השלחן ערוך משמע לכאורה שצריך מדאורייתא לקרוא פרשת זכור בעשרה. מרן

(סימן תרפ"ה סעיף ז) כותב וז"ל: "יש אומרים שפרשת זכור ופרשת פרה אדומה חייבים לקרוא מדאורייתא. לפיכך, בני היישובים שאין להם מניין צריכים לבוא למקום שיש מניין בשבתות הללו, כדי לשמוע פרשיות הללו שהם מדאורייתא". אמנם לא כתוב בדברי מרן במפורש שצריך עשרה דאורייתא, אבל מרן כותב, שכיון שהם דאורייתא צריך מניין, משמע שמדאורייתא צריך עשרה בהם.

אבל יש עוד שלחן ערוך (סימן קמו סעיף ב) ששם הוא דן אם מותר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום ביחד עם הבעל קורא שקורא בתורה בשבת. ומרן מביא דעות מה שמותר ומה אסור בשעת קריאת התורה, ובסוף דבריו כותב: "וכל זה אינו עניין לפרשת זכור ופרשת פרה, שהם בעשרה מדאורייתא". כאן אי אפשר לפרש אחרת, וברור שלדעת מרן צריך עשרה מדאורייתא.

יב. חיוב קריאת זכור היא פעם בשנה

לגבי הנידון הנוסף שהעלינו, האם החיוב הוא פעם בשנה או לא. הנה גם אם נאמר שמדאורייתא אין חיוב פעם בשנה, אך חכמים תקנו פעם בשנה. אבל באמת זה ממש לא בהכרח שזה אכן יהיה פעם בשנה. הרי כל שנתיים שלוש יש לנו שנה מעוברת. והרי משנה לשנה יעברו שלושה עשר חודשים, זה קצת יותר משנה. ואכן המהר"ם ש"ק (על תרי"ג מצוות משה תרג) כותב, שהחתם סופר בשנה כזאת שהיא לפני שנה מעוברת היה מקפיד כשמגיעים לפרשת כי תצא, לעורר את כולם לכוון לקיים מצוות זכור. כדי שלא יעבור עליו יותר משנה בלי פרשת זכור.

כמו כן מי שנמנע ממנו להגיע לבית הכנסת בשבת זכור, והפסיד את שמיעתה, כמו כן אם היתה תקלה ומצאו לאחר זמן שהספר שקראו ממנו פרשת זכור היה ספר תורה פסול, חשוב מאוד שכשמגיעים לפרשת כי תצא שיכוונו לצאת ידי חובה בשמיעת פרשת זכור. שיהיה לכל הפחות פעם בשנה. לכן אני מקפיד בכל שנה כשמגיעים לפרשת כי תצא, לפני המפטיר, אני מכריז: רבותי, מי שאולי לא כיוון מספיק, או שספר התורה לא היה כשר מאיזו סיבה שהיא, אני מכוון ליתר ביטחון להוציא כל מי שרוצה לצאת ידי חובת פרשת זכור.

יש מחלוקת גדולה האם יוצאים ידי חובה בשמיעת פרשת 'ויבוא עמלק' שקוראים בפורים. להלכה לא כדאי לסמוך על זה. אמנם המגן אברהם (סימן תרפ"ה) כותב שכן, אבל הרבה אחרונים חולקים עליו. אבל בוודאי שלגבי קריאת פרשת זכור שבכי תצא בוודאי שאפשר לצאת ידי חובה.

יג. חזקה דרבא

הנושא הזה מביא אותנו לידי שאלה נוספת ומעניינת: הנה יש הלכה שקטן לא יכול להוציא את הגדול ידי חובה. ולהלכה נפסק בשלחן ערוך (סימן תרפ"ה סעיף ב) שאפילו במגילת אסתר שהיא לא דאורייתא, קטן אינו מוציא את הגדול. והנה, אם יש ילד שהגיע כבר לגיל בר מצווה, הוא בן 13 שנים מלאות, דיברנו כמה פעמים בשיעור בשאלה, האם הוא כבר נחשב לגדול שיכול להוציא אחרים ידי חובה. שהנה בגמרא מבואר בכמה מקומות, שרבה אמר שאם הגיע לגיל 13 שנים מלאות, חזקה שהוא אכן גדול. כי גדול צריך שהביא שתי שערות. ושתי שערות שצמחו קודם לא שווים כלום, צריך שתי שערות שצמחו לאחר שנהיה בגיל 13. ומהתורה כל זמן שלא הביא שתי שערות הוא נחשב קטן. אבל רבה אומר שלאחר גיל 13 יש חזקה שהביא שתי שערות. [זה מושג ידוע 'חזקה דרבא'].

והנה המגן אברהם (סימן לט סק"א וסימן קלט סק"ז) כותב, שהנה בגמרא (נדה מו:) מבואר, שלגבי מצות חליצה שצריך שהחלוץ יהיה גדול. ולא רק זה אלא גם לא סומכים על החזקה, צריך שיהיה גדול בבירור כדי שיוכל לחלוץ בעצמו. אשר על כן כותב המגן אברהם, שכמו שבחליצה כך הוא הדין, אם כן כך צריך להיות בכל מצוות התורה, שצריך גדול ממש כדי להוציא ולא סומכים על חזקה דרבא.

למעשה, מי שלומד טוב את הנושא יראה שזו מחלוקת עצומה בראשונים ובאחרונים. ב'אנציקלופדיה התלמודית' ערך 'חזקה' יש שם ערך שלם על הנושא של חזקה דרבא. אאמ"ר מרן זצוק"ל גם כן, כתב בכמה וכמה מקומות ביביע אומר על הנושא של חזקה דרבא. ולמעשה בסוף ימיו היה סבור שזה לא מעכב אפילו במצוות דאורייתא.

יד. חליצה לאלמנות המלחמה הי"

דרך אגב, במלחמה האחרונה, אחד הדברים הכואבים שהיו, שישנם כמה צעירים נשואים שנהרגו במלחמה ללא ילדים ה". לא מזמן היה מקרה של חייל שנהרג חודשיים לאחר החתונה, זה נורא! הלב כואב עליהם! והרבנות הצבאית שעושים עבודת קודש של ממש, טיפלו בכל הנושאים, ויש להם שם תלמידי חכמים מצוינים ממש שישבו ועשו את כל ההכנות

שצריך, ואנחנו עשינו בית דין וקיימנו את מצוות החליצה. ויש בזה הרבה פרטים, צריך שיהיה בית דין של חמישה, וצריך נעל מיוחדת ועוד. ולא הסכמנו לאף אחד להיכנס לבית הדין, אין תמונות ואין כלום, ישבו שמה בדמעות שלישי, בכינו עם האלמנה ועם האח של החייל שנהרג, ישבו שם גם ההורים של שני הצדדים, ועשינו מניין מצומצם, חמישה דיינים, שני עדים ועוד שלושה נוספים להשלים מניין ועשינו את המצווה של החליצה.

טו. קריאת פרשת זכור על ידי חתן בר מצוה

לאור האמור יש לדון במנהג שנוהגים בכמה עדות, שנותנים לחתן בר מצוה לעלות לתורה דווקא לעליית מפטיר. אצל האשכנזים זה מאוד מצוי, אבל גם אצל המרוקאים יש הרבה שנוהגים כך. והנה אירע שהילד הזה התכוון לקרוא את פרשת זכור. באמת, אם אפשר, הדבר הכי טוב היה לוודא שהוא כבר בן שלוש עשרה שנים מלאות.

אבל כל זמן שאי אפשר לברר, הרי להוציא את הציבור ידי חובה זו שאלה אם הוא יכול. האם אפשר לסמוך על חזקה דרבא במצוה דאורייתא, שהוא יכול להוציא את הגדול ידי חובה או לא. יש בזה ספק. לכן הכי טוב, לומר לאביו של הנער, שהרי זו קריאה קצרה ביותר, 3 פסוקים, שהגדול יקרא את הקריאה, ואילו החתן בר מצוה יקרא את הפטרה, זו הפטרה ארוכה... "פקדתי את אשר עשה עמלק". [זו הפטרה יפה ומעניינת מאוד, יש בה המון מוסר]. לפעמים זה הולך בקלות, אבל לפעמים אנשים נפגעים. וזה לא נכון לפגוע בו.

פעם הייתי באיזה בית כנסת, שאירע דבר כזה, ילד בר מצוה הכין את הקריאה ורצה לקרוא את פרשת זכור. אני ראיתי שזה מאוד רגיש, אז אמרתי להם אין שום בעיה, שיעלה לתורה ויקרא את הקריאה, אבל לאחר התפילה נוציא שוב פעם ספר תורה ונקרא קריאה נוספת בסגנון העדות השונות: היתה קריאה ספרדית, תימנית, אשכנזי שקורא בהברה ליטאית, אשכנזי שקורא בהברה חסידית, והוצאנו גם ספר תורה אשכנזי מלבד הספר תורה הספרדי, וכך היה יפה מאוד. אין בזה שום בעיה, מה אנחנו מפסידים? הרי לעשות מחלוקת, או לבייש את החתן בר מצוה, או להיכנס לוויכוחים, במיוחד שניתן להסתדר בלי כל זה, לעשות את זה ברוח טובה - עדיף. לא נכון כל דבר לעשות 'יקוב הדין את החר'... ואחר כך רבים וכו', למה? בשביל מה?!

כמובן שצריך לתת 'עונש' למורה של הילד... אתה מלמד אותו, אתה לא יודע שזה פרשת זכור? הרי אתה נכנס לספקות! אבל קורה לפעמים שהמורה גם לא ידע...

טז. נזכור קל יותר משאר מצוות דאורייתא

אני רוצה להוסיף עוד נקודה, שמישהו הראה לי שרבי חיים פאלאג'י כותב, שזכור זה יותר קל משאר מצוות דאורייתא. כי יש אומרים שאין חיוב כל שנה לקרוא זכור, לפי ספר החינוך (ס"ט) לא צריך לקרוא בכל שנה, מספיק אולי פעם בחיים, או פעם בכמה שנים. ממילא יש כאן ספק ספיקא: אולי הוא כבר גדול, וגם אם סומכים על החזקה שיש גם חזקה. ואם תמצא לומר שהוא קטן, אולי לא צריך לקרוא פרשת זכור בכל שנה. ומי שיחשוב טוב יראה שיש עוד כמה צדדים להקל. למשל שיש אומרים - שיטת הריטב"א (פ"מ מגילה יח) שהזכרת בשבוע שעבר - שלא צריך דווקא מתוך הספר תורה. לכן לכתחילה ראוי להביא גדול שיקרא וזה טוב לכל הדעות, אבל אם זה לא מתאפשר, יש חשש של ויכוח או מחלוקת, אפשר להוציא ספר תורה לאחר מכן וכמבואר לעיל.

וברור הוא שכל הנידון הוא רק אם מלאו לו 13 שנים מלאות, אבל אם חסר לו כמה ימים, או אפילו יום אחד, בשום פנים ואופן צריך להגיד לו שאת הקריאה של זכור צריך הגדול לקרוא. ואם אירע שעלה וקרא, לאחר התפילה יקראו שוב את פרשת זכור.

יז. חיוב נשים בשמיעת זכור

ואכן כך אנחנו נוהגים לגבי נשים. שהרי יש שאלה עקרונית האם נשים חייבות בשמיעת פרשת זכור או לא. לכאורה יש צד לומר שזו מצות עשה שלא הזמן גרמא. שהרי אם נאמר שחכמים הם שקבעו את זמן הזכירה, שיהיה בשבת הסמוכה לפורים. הרי התורה לא נתנה זמן מתי קוראים זכור. ממילא זו מצוה שלא הזמן גרמא ונשים חייבות בזכור.

אולם יש על כך את קושיית האבני נזר (ש"ת תל"ח סימן תקט) שהרי זכור היא מצוה שהזמן גרמא, שהרי הזכירה היא על מנת שנמחה את זכר עמלק, והרי מחיית עמלק לא דוחה את השבת. אם כן הרי שהמצוה של זכור אינה נוהגת בשבת.

הא למה זה דומה? לתפילין. שהרי מה שנשים פטורות ממצות עשה

שהזמן גרמן למדים את זה מתפילין, שנשים פטורות מתפילין. והרי הסיבה שתפילין זו מצות עשה שהזמן גרמא כיון שבשבת ויום טוב אין מניחים תפילין, זה לא דוחה את השבת, ממילא הוא הדין למלחמת שלא דוחה את השבת, וכיון שהזכירה של עמלק זה כדי שנמחה את זכר עמלק.

יח. אם זכור היא מצות עשה שהזמן גרמא

אבל אם נתבונן נבחין שיש הבדל גדול בין תפילין לבין מלחמת עמלק, משום שמלחמת עמלק אינה דוחה את השבת כי מלחמה זה דבר שמצריך לחלל את השבת, ואין היתר לחלל את השבת במלחמת מצווה. [כמובן שלא יהיה שום אי הבנות, אני לא מתכוון כשאנחנו נמצאים במלחמה נגד האויבים שלנו, שבוודאי מותר, צריך וחובה קדושה לחלל את השבת בשעת המלחמה, וכי יבואו אלינו המחבלים ואנחנו נגיד לא עושים מלחמה בשבת?! עושים הפסקת אש לכבוד שבת... ודאי שזה לא יעלה על הדעת!] מלחמת עמלק היא מלחמת מצווה, כשיצאים להילחם בעמלק, אם אפשר לעשות את זה ביום ראשון אז לא יוצאים למלחמה בשבת! זה לא דוחה את השבת!

לעומת זאת תפילין זה פטור בעצם בשבת, בשבת פטורים לגמרי מהנחת תפילין. לעומת מלחמת עמלק שיש סיבה צדדית שמונעת מאיתנו להילחם.

יט. אריא הוא דרביע עליה

אתן לך דוגמא, בן אדם אחד מסכן קשרו לו את הידיים ורגליים בחבלים, הוא כפות לגמרי, הוא לא יכול לזוז, האיש הזה הוא פטור ממצוות תפילין, כי הוא לא יכול שהרי הוא קשור. כמו כן נשים פטורות ממצוות תפילין כי זו מצות עשה שהזמן גרמא, וכי אפשר להשוות את הנשים לגבר שהוא קשור ואינו יכול להניח את התפילין? בוודאי שלא, הוא חייב בתפילין, אבל הוא פטור כי הוא לא יכול, אבל האשה מלכתחילה אינה חייבת כלל. המושג הזה נקרא: "אריא הוא דרביע עליה" - זה כמו מי שהאריה רובץ עליו ובגלל זה הוא אינו יכול לקיים מצוות.

כמו כן הוא במלחמת עמלק שאינה דוחה את השבת, זה לא בגלל שבשבת אנו פטורים מהמלחמה, אלא כי במלחמה יש בעיה של חילול שבת. זה דין אחר. אם כן אין לומר שזו מצות עשה שהזמן גרמן, וממילא נשים פטורות מזכור, כי באמת מלחמת עמלק שייכת גם בשבת.

כ. נשים אינן יוצאות למלחמה

יש טענה אחרת, שהרי נשים אינן יכולות לצאת למלחמה, וממילא גם אינן שייכות בזכירת עמלק. שהרי המטרה של זכירת עמלק מבואר בספר החינוך שהוא לצורך מחיית עמלק. [ספר החינוך הוא ראשון, יש אומרים שזה הרא"ה - רבנו אהרן הלוי, ויש אומרים שזה ראשון אחר] ומשכן כתב שם שהמצוה הזאת נוהגת בזכרים ולא בנקבות. שהרי כתוב (בראשית א, כח) "פרו ורבו מילאו את הארץ וכבשוה" - דרכו של האיש לכבוש ואין דרכה של האישה לכבוש. מלחמה זה תפקיד של איש, ממילא כיון שהמטרה של זכור זה בשביל מחיית עמלק והאישה פטורה מזה.

יש על זה הרבה דיונים, ולמעשה יש אומרים שגם ממלחמת מצווה אישה פטורה. ומה שכתוב (סוטה י) יוצא חתן מחדרו וכלה מחופתה לצורך מלחמת מצוה הכוונה, שאם החתן צריך ללכת למלחמה, החתן יוצא מחדרו וממילא הכלה איננה כלה... כי כל הסיבה שהכלה היא כלה זה רק כשיש חתן.

כמו כן יש לומר, שאמנם במלחמת מצוה נשים פטורות, אבל יש לה דרכים אחרות לסייע במלחמה, וזו הכוונה שכלה יוצאת מחופתה.

כא. אשה חייבת ב'לא תשכח'

יש טענה, שלכאורה יש כאן גם מצוות לא תעשה. שהרי כתוב בתורה "לא תשכח". והרי במצוות לא תעשה האישה חייבת כמו איש. בכל מצוות לא תעשה, חז"ל (סוטה כח) אומרים, "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם - השווה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה". זה לא משנה אם הזמן גרמא או אין הזמן גרמא. למשל, נשים חייבות בשמיית שבת, למרות שבשבת לכאורה היא מצות עשה שהזמן גרמא, כיון שבשבת יש גם לאו, מצוות לא תעשה, כתוב בתורה "לא תעשה כל מלאכה" - וזה לא תעשה שיש בו גם חיוב מיתות בית דין. זה חמור מאוד. לאור זאת יש לשאול, שלכאורה גם נשים יהיו חייבות בזכור, שהרי גם הן מצוות שלא לשכוח את עמלק.

כב. אם העשה נגד אחר הלא תעשה

ובזה יש לשאול שאלה נוספת: האם כשהאישה חייבת במצוות לא תעשה

זה גורר גם את העשה? למשל, אסור לאיש לעשות מלאכה בשבת, ומאידך הוא מקיים גם מצות עשה לשבות ביום שבת. לעומתו, אישה יש לה מצוות לא תעשה כמבואר, אך האם יש לה גם מצוות עשה של שמירת השבת? וזו מחלוקת ראשונים ואכמ"ל. וזה נוגע אל הנידון שלנו, האם כיון שגם האשה שייכת ב"לא תשכח", האם היא גם חייבת במצוות עשה של זכירת עמלק?! הרי החיוב של ספר תורה הוא בא מצד המצוות עשה של זכור. אם כן יכול להיות מצב שהיא תהיה חייבת ב"לא תשכח" - אסור לה לשכוח, וממילא היא צריכה לזכור, אבל הזכור שלה הוא לא חייב להיות דווקא מתוך ספר תורה.

כג. לא תעשה לצורך חיזוק העשה

הרמב"ן והריטב"א (עמ"ס קידושין לה) כותבים חידוש יפה מאוד: הנה יש מצוות לא תעשה שיש בהן ממצות עשה. למשל, מצוות מעקה. כתוב: "כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך". דהיינו יש מצוות עשה לעשות מעקה. ומאידך התורה ממשיכה: "ולא תשים דמים בביתך כי ייפול הנופל ממנו" - דהיינו שאם אדם לא עשה מעקה הרי הוא עובר בלא תעשה. והוא עובר גם על מצוות עשה. כותבים הרמב"ן והריטב"א, שבמצוה כזו, כמו מצות מעקה, העיקר הוא לקיים את המצוות עשה - לעשות מעקה. והתורה מוסיפה כדי לחזק את הלאו "ולא תשים דמים בביתך".

כמו כן מצינו בהשבת אבדה. כתוב: "השב תשיבם לאחיק" - שזה העיקר. ומה שכתוב לאו "לא תוכל להתעלם" זה בשביל המטרה של המצוות עשה - השבת אבדה.

לאור זאת אאמו"ר מרן זצוק"ל (שו"ת יביע יואב ח"ח חולות סימן נה) מחדש, שגם אם נאמר שנשים פטורות מזכור, אם כן הרי היא פטורה גם מ"לא תשכח" - מפני ש"לא תשכח" הוא חיזוק למצוות עשה של הזכור.

כד. הלכה למעשה

לפני הרבה שנים, כארבעים שנה בערך, אני כתבתי חוברות הלכתיות שהפצנו אותן ברבבות-רבבות על כל מיני נושאים. אחד הנושאים היה על הלכות פורים, וכתבתי שמה על זכור. ולמדתי את מה שאאמו"ר כתב בכתבים שלו בנושא הזה, וכתבתי בחוברת שנשים פטורות משמיעת פרשת זכור. אאמו"ר כשראה את זה הוא תיקן את זה בכתב ידו, וכתב: "יש אומרים שמעיקר הדין נשים פטורות". כלומר שרצוי מאוד שנשים יבואו לבית הכנסת ויקיימו את פרשת זכור.

אבל נשים שיש להם ילדים קטנים, אם כולם יבואו לבית הכנסת, נערכו ובזקנו נלך, בבנו ובבנותנו בצאנו ובבקרנו, כולם יבואו לבית הכנסת, אז אף אחד לא יקיים זכור... יהיה רעש ובלאגן. לכן טוב וראוי, שאם הנשים לא יכולות לבוא בבוקר לבית הכנסת, שלפני מנחה יוציאו בבית הכנסת ספר תורה ויקראו את פרשת זכור. וכך אנחנו נוהגים בבית המדרש "חיה דעת" ש-5 דקות לפני מנחה גדולה ו-5 דקות לפני מנחה קטנה, אנחנו מוציאים ספר תורה וקוראים פרשת זכור עבור הנשים.

כה. שיעור 'זכר למחצית השקל'

לפני סיום אני רוצה להודיע, השנה 'זכר למחצית השקל' הוא 40 ש. מחיר הכסף בשבועות האחרונים עלה מאוד. כמובן שרצוי לתת את הכסף הזה ללומדי תורה, וכדברי חז"ל (קבלת רבה פרשה יא) "אם ביקשת לעשות צדקה, עשה עם עמלי תורה", ובכלל זה האברכים היקרים, בחורי הישיבות היקרים, לעזור ולתת לכל אחד ואחד מהם. בהזדמנות אחרת נפרט את כל ההלכות שיש בנושא הזה.

אני רוצה לברך כל הציבור הקדוש שנמצא כאן, וגם את כל המאזינים רדיו 'קול ברמה', משנכנס אדר מרבים בשמחה, שבעז"ה יהיו כולם ששים ושמחים בעבודת השם יתברך, ונוזכה כולנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות. אמן כן יהי רצון.